

1502776-16.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... que o acusado ostenta por crimes de roubo majorado (tentado e consumado), retratadas na certidão de fls. 37/41 -, elevo suas penas em 1/3 (um terço), alcançando 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Todavia, presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do citado codex), procedo à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1502776-16.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502776-16.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO CESAR PRADELLI

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

FERNANDO CÉSAR PRADELLI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, pois, no dia 25 de abril de 2022, por volta das 08:50 horas, na Avenida Raul Tobias Monteiro, nº 221, bairro João T. de Souza, nesta cidade e comarca, subtraiu, em proveito próprio, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A2, pertencente a Francisco José Françoso.

Recebida a denúncia (fls. 76/77), o réu foi citado (fl. 86) e apresentou resposta à acusação (fls. 90/91).

Na fase de instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela Acusação, sendo o réu interrogado ao final (fls. 133/136).

Não houve requerimento de diligências. Em debates orais, o DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, ao passo que o Ilustre Defensor Público pleiteou a sua absolvição ou, em caso contrário, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da tentativa em grau máximo, com a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial semiaberto (fls. 133/136).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é procedente.

Com efeito, o réu subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente no aparelho celular descrito na denúncia, pertencente à vítima Francisco José Françoso.

A materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor dos autos de exibição, apreensão e entrega (fl. 12) e avaliação (fls. 53/54).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

O acusado, tanto em sede policial (fl. 06) como em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 133/136), declarando-se arrependido, admitiu sem reboços a imputação. Aduziu que, na data dos fatos, pretendia conseguir trabalho para poder obter mais drogas, pois já havia duas noites que não dormia em razão do consumo de entorpecentes. Trabalhava com limpeza de calçadas e observou que havia mato na calçada do estabelecimento comercial da vítima. Ingressou no local e viu que o proprietário estava nos fundos, tendo então observado a existência de um celular, do qual se apoderou e o pôs no bolso para furtar. Fez uma pergunta ao ofendido e, quando saía do local na posse do aparelho, foi flagrado pela vítima. Arrependeu-se e pretendia devolver o bem e pedir desculpas ao ofendido, mas ficou assustado, pois este e um vizinho ameaçaram agredi-lo. Correu então dali levando consigo o celular subtraído, mas foi alcançado a cerca de um quarteirão e meio de distância, devolvendo assim o aparelho.

Sua confissão, ademais, foi corroborada pelo restante da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim é que a vítima Françoso confirmou a ocorrência do delito. Narrou que, na data dos fatos, foi aos fundos de sua mercearia e, ao retornar, deparou-se com o acusado, que lhe fez uma pergunta. Nesse momento, observou que seu celular não estava na prateleira onde o deixara e foi para o lado de fora do estabelecimento. O réu também saiu da mercearia e passou a correr, denotando que furtara o aparelho. Saiu atrás dele e avisou seu vizinho Martins da ocorrência da subtração. Martins estava de moto e também saiu no encalço do imputado, tendo-o abordado após 2 ou 3 quarteirões, momento em que ele entregou a Martins o celular furtado. Em seguida, a Guarda Civil Municipal realizou a abordagem do acusado. Esclareceu que no momento do furto não havia outras pessoas na mercearia, que não possuía câmeras de segurança (cf. gravação audiovisual de fls. 133/136).

Por seu turno, o guarda civil municipal Boldi relatou que, durante patrulhamento, passou defronte à mercearia do ofendido, ocasião em que a esposa deste afirmou que um indivíduo ingressara no estabelecimento, pegara o celular da vítima e se evadira do local, sendo que o ofendido e uma testemunha teriam ido atrás do elemento. Diligenciou e a cerca de 300 metros dali encontrou o furtador, ora acusado, já

contido por populares, sendo que o celular já fora recuperado pela vítima, que também estava no local com a testemunha. Indagado, o réu admitiu a subtração do aparelho, revelando que fizera uso de drogas na noite anterior (cf. gravação audiovisual de fls. 133/136).

Por fim, Martins afirmou que, na data dos fatos, ao sair de casa para trabalhar, foi avisado por seu vizinho Françoso de que o celular dele fora subtraído. Correu com sua moto atrás do furtador e disse a ele que parasse de correr. O elemento continuou a correr, mas depois parou antes que pudesse ingressar em um caminho rumo aos trilhos da ferrovia, local para onde os autores de pequenos delitos no bairro costumavam se dirigir. O indivíduo, que era o acusado, entregou-lhe o celular furtado da vítima, que compareceu ao local e reconheceu o aparelho, recuperando-o. O ofendido também reconheceu o réu e afirmou que, após pegar algo em sua mercearia, virou-se e observou que o imputado saiu correndo com o celular de sua propriedade. A Guarda Civil Municipal logo compareceu ao local onde o acusado foi contido, distante 2 ou 3 quarteirões do estabelecimento da vítima (cf. gravação audiovisual de fls. 133/136).

Como se vê, o quadro probatório é sólido e demonstra no seu conjunto a conduta ilícita do réu. Os elementos de convicção produzidos nos autos, colhidos tanto na fase policial como em juízo, revelam-se firmes e substanciais, não deixando dúvidas quanto à imputação que lhe é dirigida.

Conforme remansoso e iterativo entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial é válida, desde que harmônica e coerente com outros elementos de convicção existentes nos autos (RJTJSP 106/440, 125/499 e 125/503), como ocorre no caso vertente. Ora, “a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém” (RTJ 95/563), pois “é necessário ter sempre presente que o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na delegacia ou em juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências” (RJDTACRIM 34/526, 35/217, 35/497, 36/88, 40/95, 40/421, 41/235, 42/203, 43/144, 44/79 e 44/430, entre outras).

Ademais, havendo confissão espontânea exarada perante a autoridade judiciária, a jurisprudência é uníssona: “Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACrimSP 93/239). E ainda: “A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de autoacusação falsa” (RT 625/338).

Como visto, o acusado foi abordado e detido pela Guarda Civil Municipal logo após a ocorrência do delito, ocasião em que a vítima já recuperara o celular subtraído, encontrado na posse do réu.

Cumprе registrar, em tal contexto, que não foi apresentada pelo imputado nenhuma justificativa idônea para a posse da res furtiva, tendo ele se limitado a entregá-lo à testemunha Martins, que saíra em seu encalço após ser avisado pelo ofendido da ocorrência da subtração.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proclama:

"Furto. Conjunto probatório desfavorável ao réu lastreado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais. Validade [...] Furto - Apreensão da 'res' em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento. A apreensão da 'res' em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a

apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem" (Apelação nº 0010683-74.2014.8.26.0562 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Grassi Neto - j. 31.03.2016 - DJE 07.04.2016) - grifei.

Revela-se indubitável, pois, que, na data dos fatos, o réu ingressou na mercearia da vítima e, aproveitando-se da ausência desta, que estava nos fundos do estabelecimento, apoderou-se do celular por ela deixado em uma prateleira. Em seguida, o acusado fez uma pergunta ao ofendido e deixou o local levando consigo o bem, momento em que a vítima notou o sumiço do celular. O réu então fugiu em desabalada carreira e foi seguido pela vítima, que avisou o vizinho Martins da ocorrência do furto. Martins saiu com sua moto no encalço do imputado e logrou alcançá-lo após 2 ou 3 quarteirões, tendo o acusado lhe entregado o aparelho subtraído, que, assim, foi recuperado pela vítima. Em seguida, a Guarda Civil Municipal compareceu ao local e deteve o réu, que já estava contido por populares.

Nesse cenário, as circunstâncias fáticas bem evidenciam que o agente praticou o delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Vale gizar, diversamente do sustentado pela Defesa, que o crime em apreço atingiu a esfera da consumação, pois a vítima chegou a ser despojada do bem de sua propriedade, ainda que este tenha sido retomado pouco tempo depois da subtração.

A propósito, confira-se o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"É firme o entendimento neste Tribunal Superior de que a consumação do delito se dá quando o agente consegue retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não haja posse tranquila da 'res', ou seja, quando o ofendido não possa mais exercer os poderes inerentes à sua posse ou propriedade. Agravo regimental desprovido" (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2007/0242444-2 - 5ª Turma - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 04.09.2008).

Além disso, o reconhecimento da tentativa não está relacionado à apreensão da res ou à ausência de prejuízo à vítima, mas à total disponibilidade do bem por aquele que o possuiu injustamente, exatamente como ocorreu no caso em tela.

Logo, pouco importa ter havido a recuperação da res furtiva pela vítima, pois o delito de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da lei, consoante entendimento consagrado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata. [...]" (Habeas Corpus nº 92.922/RS - 1ª Turma - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 19.05.2009 - DJU 12.03.2010) - grifei.

Repele-se, por conseguinte, a tese defensiva relativa ao reconhecimento da tentativa.

Sabe-se, outrossim, que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal, a teor do disposto no art. 28, inciso II, do Código Penal, sendo, portanto, irrelevante o fato de o acusado supostamente estar sob efeito de drogas no momento do ocorrido.

Presentes, assim, os elementos necessários à caracterização do delito, e inexistindo causas que o excluam ou isentem o réu de pena, é de rigor a sua

condenação. Passo, pois, à dosagem de suas reprimendas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sobretudo levando-se em conta a intensa culpabilidade do réu, representada pela maior reprovabilidade de sua conduta, praticada ainda durante o gozo de livramento condicional (cf. certidão de fls. 37/41) - vale dizer, antes mesmo de concluído o processo de reintegração ao convívio social buscado pela pena anteriormente imposta -, bem como os seus maus antecedentes, caracterizados pelas anteriores condenações definitivas que possui por crimes de roubo, retratadas na FA de fls. 21/36 (especialmente pelas anotações contidas à fl. 34) e na certidão de fls. 37/41, já não geradoras de reincidência (STF - RE 593.818 - Tema 150 da Repercussão Geral, com a fixação da seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal"), fixo a pena-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal (sendo 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável), ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da multirreincidência (art. 61, inciso I, do CP) - caracterizada pelas 3 anteriores condenações definitivas que o acusado ostenta por crimes de roubo majorado (tentado e consumado), retratadas na certidão de fls. 37/41 -, elevo suas penas em 1/3 (um terço), alcançando 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa.

Todavia, presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do citado codex), procedo à compensação proporcional e reduzo as reprimendas a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no piso mínimo, na esteira do que proclama a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...). 6. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunde em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. No caso, como há várias condenações transitadas em julgado por furto, ensejadoras de reincidência, inviável sua compensação com a atenuante de confissão espontânea. 7. Habeas Corpus não conhecido" (Habeas Corpus nº 382.848/SC - 5ª Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - j. 24.10.2017 - DJe 31.10.2017) - grifei.

Vale ainda ressaltar que, em recente julgamento, a E. 3ª Seção do Colendo STJ acolheu a readequação da Tese 585, nos seguintes termos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (Recurso Especial nº 1.931.145/SP - 3ª Seção - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 22.06.2022, v.u.).

Torno-as, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

A apontada multirreincidência do acusado determina o início do cumprimento da pena carcerária em regime prisional fechado, eis que, nos termos da Súmula 269 do Colendo STJ, aqui compreendida a contrario sensu, presentes na espécie

circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza-se a fixação de regime prisional mais severo do que o semiaberto.

Cumpre assentar, nesse aspecto, que, apesar de a reincidência do réu não ser específica, não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, ostentando intenso envolvimento com a prática de graves crimes de natureza patrimonial (3 roubos majorados, cf. certidão de fls. 37/41), tal medida, à evidência, não se revela socialmente recomendável (art. 44, §§ 2º e 3º, do Código Penal), restando inviável, também, a concessão do sursis (art. 77 do mesmo codex), diante da mencionada reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu FERNANDO CÉSAR PRADELLI à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, observado o regime prisional inicial fixado.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA